

فكرية ثقافية سياسية مستقلة
تصدر مرة في الشهر - سستها عشرة أشهر
تأسست في صيدا سنة ١٩٠٩ م.

العرفان

العدد الرابع المجلد الواحد والسبعون رجب ١٤٠٣ هـ - نيسان ١٩٨٢ م

المؤسس : أحمد عارف الزين

المدير : قواد زيد الزين

العنوان : مجلة العرفان

ص . ب : ٢٧٥٠

بيروت - لبنان

هاتف : ٢٥٦٥٥٠

الاشتراك السنوي :

في لبنان وسورية :

الأفراد : ٥٠ ل . ل .

الدوائر الرسمية والمؤسسات :

٣٠٠ ل . ل .

في جميع الأنظار :

بالبريد الجوي ٤٠ دولار

وكيل التوزيع العام :

الشركة العربية للتوزيع

ش . م . ل .

تلفون : ٢٤٧٩٠٠

ص . ب : ٤٢٢٨

تلکس أرابكو ٢٣٠٣٢ بيروت - لبنان

وكيل العرفان في الكويت :

هاني شفيق الزين

هاتف : ٦٣٨٥٩٥

بسم الله الرحمن الرحيم

انتفاضة جبل عامل في آذار ١٩٨٣ أعادت الأمل إلى قلوب الكثير من اليائسين ومن المستوحشين في طريق الإيمان لقلة سالكيها. هذه الانتفاضة الشعبية التي قادها العلماء المخلصون، العلماء السائرون على خطى الأنبياء والأئمة عليهم السلام، العلماء ورثة الأنبياء أشعلوا الثورة في وجه الظلم والجور، في وجه الأعداء الألداء شاهرين سلاح الإيمان وكلمة الله أكبر أمام أضخم آلة عسكرية جهنمية في العالم الحديث. هذا التحرك الجماهيري المؤمن في جبل عامل إثر خطف المجاهد الشيخ راغب حرب يثبت ويؤكد دور الإسلام المقاوم في مواجهة الطغيان، مهما احتدت قوته واشتد ساعده. هذه المواجهة التي تمتد منذ أكثر من ألف وأربعماية سنة بين قوى الإيمان وقوى الكفر وفي كل بقاع الأرض؛ هذه المواجهة تتجلى على امتداد التاريخ وامتداد البلاد الإسلامية بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية؛ هذه المواجهة لن يحسمها سوى الإمام المنتظر (عجل الله فرجه) الذي يملأ الأرض عدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً.

نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في خطى أوليائه الصالحين وأن يوفقنا للقيام بواجبنا حسب وسعنا لإيقاظ هذه الانتفاضة المباركة حقها في سجل العرفان التاريخي وذلك بأن نجعل عدداً خاصاً عن جبل عامل أرض الصمود والجهاد وذلك في شهر رمضان المبارك إن شاء الله والله ولي التوفيق.

لبنان ٥ ل . ل . / سورية ٦ ل . ل . / الأردن ٥٠٠ فلس / الكويت ٥٠٠ فلس / قطر ٥ ريال / البحرين ٥٠٠ فلس / السعودية ٥ ريال / عدن ٧٠٠ فلس / أبوظبي ٥ دراهم / دبي ٥ دراهم / مسقط ٦٠٠ بيته / اليمن ٦ ريال / العراق ٧٠٠ فلس / تونس ٧٠٠ مسم / المغرب ١٠ دراهم

المبادئ الدستورية عند الشيعة من خلال أقوال الامام علي بن الحسين (ع)

بقلم : حسين محمود مكي

في بحثنا الأول عن المبادئ الدستورية عند المسلمين الشيعة ، ذكرنا أننا نعالج الموضوع من خلال أقوال الأئمة (ع) ومن خلال سيرتهم الشخصية ومراحل حياتهم . حيث نستخرج ما يتعلق بمبادئ القانون الدستوري ، والدولة وتكوينها ، والحكومة وأشكالها ، والقواعد الأساسية لحقوق الأفراد وحررياتهم .

وها نحن في بحثنا هذا نحاول أن نثين هذه المبادئ من خلال أقوال الامام علي بن الحسين (ع) وسيرته الشخصية ومراحل حياته .

* * *

لقد تعرفت الى حياة الامام زين العابدين عدة مرات حتى الآن . وكنت في كل مرة أوفق إلى إدراك أمور جديدة من سيرته وآثار علمه وعمله تزيدني إيمانا وتقوى ، وتفتح أمامي آفاق الفكر الاسلامي بكل وقائعه وأبعاده .

تعرفتُ إليه في طفولتي من خلال الأذعية المباركة التي كنت أستمع إليها في أوقات الغروب والسحر والفجر . أذعية الصحيفة السجادية التي تربيت عليها فكانت مع القرآن الكريم ونهج البلاغة ملاذي وهدايتي في كل وقت .

وتعرفتُ إليه بعد ذلك في شبابي حين كنت أُلجأ إلى الصحيفة السجادية في أوقات ممثلة من صفاء الذهن وهدوء النفس وحلاوة الايمان وعذوبة اليقين . وكنت أقتطف منها مقاطع أستشهد بها حديثاً وخطابةً وكتابةً ودراسةً ، لأنها تبعث في نفسي الطمأنينة والراحة وتبعث في نفوس المستمعين القناعة والاستحسان والتأييد ، فأشعر أنني اهتديت وهديت .

وتعرفتُ إليه اليوم من جديد في معرض إعداد هذه الدراسة ، فكانت فرصة ذهبية أتيت لي لكي أدرس الامام زين العابدين مجديداً ، وأتعرف من خلال سيرة حياته وأقواله الى المبادئ الدستورية التي نادى بها وأعلنها ونشرها في أمور الخلافة والولاية والبيعة والراعي والرعية والحقوق

والواجبات وتكوين الدولة والتشريع المالي والقضائي .

* * *

هو الامام علي بن الحسين ، زين العابدين ، السَّجَّاد ، ذو الثَّنَات ، وُلِدَ في المدينة المنورة يوم الاحد في الخامس من شعبان عام ثمانٍ وثلاثين للهجرة . وتوفي فيها يوم السبت في الثاني من المحرم عام تسعين للهجرة ، ودُفِنَ في البقيع . وفي ولادته ووفاته عدة روايات .

كان يقول أنا ابن الخيرتين من العرب قريش ، ومن العجم فارس . أفضل أهل زمانه وَأَحْلَمُهُمْ وَأَصْبَرُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ تَسَاحُحاً ، يحسن إلى من يُسيء إليه ، ويقول لمن يعاديه أو يشتمه « إِنَّ كُنْتُ صَادِقاً فَاسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لِي ، وَإِنْ كُنْتُ كَاذِباً فَاسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لَكَ » . حَمَى أهل مروان بن الحكم يوم وقعة الحرة ، فكان عظيم التجاوز والعفو والصفح .

قال عنه الزهوي : « كان أفضل هاشمي أدركناه » ، وقال عنه جابر : « ما رَوَى من الأولاد مثل علي بن الحسين الا يوسف بن يعقوب » . كان معظماً مهيباً عند القريب والبعيد والولي والعدو .

وكان يأبى أَنْ يُوَأكَلَ أمه ويقول : « أكره أَنْ تمتد يدي الى ما اشتتهه عينها » . وكان إذا أخطأ مولى له أَعْتَقَهُ ولو كان ثمن الخطأ وفاة ولده كما حدث له . فكان أقوى يد بين الأيدي التي عملت على تحرير العبيد . وكان ينفق على هذا التحرير من ماله حتى قيل أَنَّهُ أَعْتَقَ مِائَةَ أَلْفٍ من الموالى والجنواري فُسِّمِيَ مُحَرَّرُ الْعَبِيد .

كان أعلم أهل زمانه وأفقههم وأورعهم وأعبدتهم . كان يشبه جدّه أمير المؤمنين في فقهه وعبادته . خلف أباه علماً وزهداً وعبادة . وقد اهتمّ بالعلم والثقافة وتهذيب الأخلاق بواسطة الدعاء . . وعلى يديه تتلمذ الكثيرون من العلماء ، ورافقه الكثير من رجال الصحابة .

وروى عنه الفقهاء ما لا يحصى من العلوم وحفظوا عنه المواعظ والادعية ، حتى قيل : « قلماً يوجد كتاب زهد وموعظة ليس فيه : قال علي بن الحسين » . وكان عبد الله بن الحسن يقول : « ما جلست إليه قط إلا قمّت بخير افدته ، اما خشية في قلبي من خشية الله او علم قد افدته منه » . كلماته مخططة يانعة ترفل بالحكمة والخير والصلاح والفلاح ، وهي مظهر للتبوع الفكري والانساني ومروءة للعلم والثقافة . من مؤلفاته الصحيفة السجادية الكاملة وهي تحتوي على مجموعة الادعية المشهورة عنه . ورسالة الحقوق وهي تحتوي على قواعد السلوك العام والخاص ، وتتناول الحقوق الاساسية التي نصّت عليها الدساتير الحديثة للأفراد مثل حق الرعاية وحق العلم وحق العمل والفعل والتصرف والقبول وحرية العبادة وحقوق الجار والغريب والمواطن وحقوق الخصم المدّعي والمدّعى عليه وحقوق الخليط وغيرها .

وكان في عبادته وتقواه سيد المتقين وإمام المؤمنين . كان كثير الصلاة والخشوع . كان يصلي صلاة مودع يرى أنه لا يصلي بعدها أبداً . وقد قال عنه ولده الامام الباقر (ع) : « ما ذكر لله عز وجل نعمة إلا وسجد ، ولا قرأ آية في كتاب الله إلا وسجد ، ولا فرغ من صلاة إلا وسجد ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا وسجد » . وكان أثر السجود في جميع مواضع جسده فسمي السجّاد ذو الثغفات من طول السجود وكثرته . « ما عرض له امران هما لله رضا إلا أخذ بأشدهما عليه في دينه » . « وما أطاق عمل رسول الله من هذه الأمة غيره » . « عبد الله حتى اصفر لونه ، وبكى مأساته حتى رمضت عيناه » . ومن أروع ما قيل عن عبادته قول مولاه له : « ما أتيت بطعام نهراً (صائم) ولا فرشت له فراشاً في ليل (قائم) » .

ترك من آثار عبادته مجموعة من الادعية المشهورة بلغت أقصى درجات الفصاحة والبلاغة وهي مجموعة في الصحيفة السجادية الكاملة وأربع صحائف من أدعيته » . « وقد اتخذ من الدعاء أساساً لعلاج الأوضاع الراهنة في عصره . فخلق الدعاء جواً روحياً في المجتمع الاسلامي ساهم في تثبيت الانسان المسلم أمام المغريات . فكانت الصحيفة السجادية عملاً اجتماعياً عظيماً وضرورة في المرحلة الانتقالية وتراثاً ربانياً فريداً » .

* * *

والمحطة الأساسية في حياة الامام زين العابدين هي كربلاء التي عاش فيها أيامه الصعبة فشحت نفسه بالدعاء كما شحت نفس أبيه الحسين بالثورة . ففضى الوالد في سبيل الدفاع عن الرسالة وعاش الابن لاستمرارها . الأب فذاها بنفسه ثورة على الفساد والابن حفظها بعلمه محاربة للفساد .

شهد الامام علي بن الحسين مأساة كربلاء ، حيث قُتل والده من العمر ٢٣ سنة ، فبكاه أربعين سنة صائماً نهاره قائماً ليله . فقد أذهب الحزن قلبه لمأساة كربلاء . وكان حضوره لمعركة عاشوراء عنصراً من عناصر المأساة نفسها كما كانت نجاته من القتل فيها سراً إلهياً من علاماته أنه حفظ خفايا المعركة وحفظ استمرار الرسالة .

عاشوراء علّمت زين العابدين الصبر كما أورثته الألم . فداوى ألمه بصبره وتغلب على ألمه بتعبده . وكان يقول : « ما تجرعت جرعة أحب إليّ من جرعة غيظ أعقبها صبر » . « الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له » . وهو مع هذا الصبر يمثل ثورة صامتة وصورة عالمية للمقاومة السلبية التي تجسدت في مواقفه وكلامه وتصرفاته . وقد حافظ بذلك على آخر وصية أوصى بها الحسين ولده زين العابدين : « إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً الا الله » . ويا لهول الظلم الذي تعرض له السجّاد بعد ذلك حتى كانت أول كلمات عامة نطق بها قوله لأهل

الكوفة : « بأيّ عين تنظرون الى رسول الله إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرّمي فلستم من أمّتي » .

وكما كان الحسين رائداً للثورة الاسلامية في كربلاء ، كذلك كان ولده زين العابدين رائداً للمدرسة الإسلامية في المدينة . فقد قدّر له أن يتسلّم مسؤولياته القيادية والروحية بعد استشهاد أبيه ، فمارسها في مرحلة من أدق المراحل التي مرّت بها الأمة ، وهي المرحلة التي أعقبت موجة الفتوح الأولى حيث امتدّت الموجة بزخمها الروحي وحماسها العسكري والعقائدي فزلزلت عروش الأكاسرة والقيصرة وضمت شعوباً مختلفةً وبلاداً واسعةً إلى الدعوة الجديدة وأصبح المسلمون قادة الجزء الأعظم من العالم المتمدن فعرضهم ذلك لخطرین : « أولهما ما نجم عن الانفتاح على ثقافات متنوعة وأعراف تشريعية وأوضاع اجتماعية مختلفة وهذا ما استدعى العمل لتأكيد أصالة المسلمين الفكرية وشخصيتهم التشريعية المميزة . والثاني ما نجم عن الرخاء الذي ساد المجتمع والانسياق مع الملذات ، فاتخذ الامام زين العابدين الدعاء أساساً للعلاج وخلق جوّاً روحياً ساهم في تثبيت الانسان المسلم أمام المغريات » .

من هنا فإنّ سيرة الامام زين العابدين التي تعتمد على الكلمة والموقف وترفل بالخير والصلاح والفلاح ستبقى على الدوام تشيع فينا جوّاً روحياً يعمّ المجتمع الاسلامي ويساهم في تثبيت الانسان أمام المغريات كما أنّ الصفات والمزايا التي تحلّى بها الامام السجاد ستبقى من أفضل ما نحتاج اليه ، سواء بالتوكل الرائع او بالايان العميق .

* * *

وإذا تتبعنا أقوال الامام زين العابدين وجدنا فيها كثيراً من المبادئ الدستورية التي تتناول صفات الحاكم وواجباته وحقوقه . وحقوق الافراد وواجباتهم ، ومبادئ أساسية في التشريع المالي وفي القضاء والدفاع وموضوع الأرض على النحو التالي :

الوالي اختاره الله ليكون الوسيلة والمسلك اليه خازناً للعلم وطريقاً للهداية . هو منارة وذريعة . مطاع ومعصوم ليكون موضع امتثال وتأييد ومصدر فتوى يقيم الحدود ويحفظ الحقوق . هذه صفات أساسية وشروط لازمة يجب أن تتوفر في الحاكم . وفي هذا يقول الامام زين العابدين : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَطْيَبِ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لِأَمْرِكَ وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ وَحِفْظَةَ دِينِكَ وَخُلَفَاءَكَ فِي أَرْضِكَ وَحُجَجَكَ عَلَى عِبَادِكَ ، وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيراً بِإِرَادَتِكَ ، وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلُوكَ إِلَى جَنَّتِكَ » .

والخليفة موجود في كل عصر لأنه الحجة لله على عباده في جميع أنحاء أرضه ، وطاعته مفروضة وأمره ممثّل ونهيه مطاع كهف المؤمنين وراعي الحدود والشرائع والسنن لرب العالمين .

وفي هذا يقول الامام علي بن الحسين : « اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَدَيْتَ دِينَكَ فِي كُلِّ أَوَانٍ بِإِمَامٍ أَقَمْتَهُ عِلْماً لِعِبَادَتِكَ وَمَنَاراً فِي بِلَادِكَ ، بعد أن وصلت حبله بحبلك وجعلته الذريعة الى رضوانك واقتضت طاعته وحذرت معصيته وأمرت بامثال أمره والانتهاه عند نهيه ، والا يتقدمه متقدم ولا يتأخر عنه متأخر فهو عصمة اللائذين وكهف المؤمنين وعروة المتمسكين وبهاء العالمين » . « اللَّهُمَّ أَقِمْ بِهِ كِتَابَكَ وَحُدُودَكَ وَشَرَائِعَكَ وَسُنَنَ رَسُولِكَ وَاجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِينَ مَطِيعِينَ وَفِي رِضَاهُ سَاعِينَ وَالى نصرته والمدافعة عنه ملتفين » .

وفي هذا القول اشارة الى واجبات الرعية في طاعة الوالي والاستماع اليه والسعي لرضاه ونصرته والدفاع عنه . وقد أشار الامام زين العابدين الى هذا الموضوع في رسالة الحقوق تحت عنوان حق السلطان حيث يقول : « فَأَمَّا سَائِسُكَ بِالسُّلْطَانِ فَإِنْ تَعْلَمُ أَنَّكَ جَعَلْتَ لَهُ فِتْنَةً وَانْهَ مَبْتَلًى فَيْكَ بِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْكَ مِنَ السُّلْطَانِ . وَإِنْ تَخْلُصَ لَهُ فِي النَّصِيحَةِ وَإِنْ لَا تَمَاحِكُهُ وَلَا تَخَاصِمُهُ وَلَا تَنَازَعُهُ وَلَا تَعَازُهُ وَلَا تَعَانِدُهُ . وَتَلَطِّفُ لِأَعْطَائِهِ مِنَ الرِّضَى مَا يَكْفِيهِ عَنْكَ وَلَا يَضُرُّ بِدِينِكَ ، وَتَسْتَعِينُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِاللَّهِ » .

وفي هذا الكلام ايضاح سياسة السلطان الحاكم بالعدل الذي لا يستغل الرعية بل يخلص لها القول والفعل حتى تصبح له بلاءً وهمّاً ويكون سلطانه عليه مسؤوليّةً وغتاً لأنه يستوحي في عمله قول الله تعالى وتعاليم الكتاب الحنيف . والرعية بالمقابل تستطيع بالفعل الصالح أن تزيل الهم عن الراعي إذا أخلصت له قولاً وفِعْلاً ووفّرت عليه النزاع والخصومة وهي بهذا تخفف أعباء مسؤوليته وتسهّل قيامه بواجبه .

كما أشار الامام زين العابدين الى حق آخر هو « حق سائسك بالملك فهو نحر من حق سائسك بالسلطان . إِلَّا أَنَّ هَذَا يَمْلِكُ مَا لَا يَمْلِكُهُ ذَاكَ . تَلْزِمُكَ طَاعَتُهُ فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ مِنْكَ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَكَ مِنْ وَجُوبِ حَقِّ اللَّهِ » . في هذه الحال يكون الوالي قد اخذته الدنيا عن الآخرة واقعده الملك عن العمل وفي هذا يقول : « عِزَّةُ الْمَلِكِ وَحُبُّ الرِّئَاسَةِ يَنْهِي عَنِ الْعَمَلِ » .

هنا تأتي واجبات الحاكم وهي كثيرة من طليعتها ان يحسن الولاية لمن يرعاه فلا يظلم ولا يستعجل : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْوِلَايَةِ لِمَنْ تَحْتَ أَيْدِينَا وَتَرَكْتُ الشُّكْرَ لِمَنْ أَصْطَنَعَ الْعَارِفَةَ عِنْدَنَا » أَوْ أَنَّ يَنْطَوِي عَلَى غِشٍّ أَحَدٌ أَوْ أَنْ يَتَهَضَّمَنَا السُّلْطَانُ إِنَّمَا يَعْجَلُ مِنَ خِيفَةِ الْمَوْتِ ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفِ » . وقد قال الحسين لولده : « إِيَّاكَ وَظُلْمَ مَنْ لَا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ » . وأشار الامام زين العابدين الى حقوق الرعية بقوله : « فَمَا أَوْلَى مِنَ الرِّعْيَةِ بِالرَّحْمَةِ وَالْحَيَاطَةِ وَالْأَنَانَةِ » .

ومن حقوق الأفراد وواجباتهم البر والإنصاف والمسالمة والأمن والسلامة وقد عدد الامام زين

العابدين كثيرا من هذه الحقوق في رسالته التي تضمنت المبادئ الاساسية لحقوق الأفراد في المجتمع ولحياة الناس كمواطنين . وفي رسالة الحقوق هذه نصوص تشير الى خمسين حقاً تتناول حقوق الله أصل الحقوق ، ثم حقوق الجوارح والأفعال والواجبات للسلطان والرعية وللأهل والمواطنين .

ومن أقوال الامام زين العابدين في هذا الموضوع : « اللهم وَقْنَا لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة ، وَأَنْ نتعاهد جيراننا بالأفضال والعطية . وَأَنْ نخلص أموالنا من التبعات وأن نطهرها باخراج الزكاة وأن نراجع من هجرنا وأن ننصف من ظلمنا وأن نسلم من عادانا . . . اللهم اني اعتذر اليك من حق ذي حق لزمي لمؤمن فلم اوفره » .

وفي الصحيفة السجادية تطرّق الامام زين العابدين كذلك الى حقوق الافراد وواجباتهم اكثر من مرة فتناولت الادعية في الصحيفة المبادئ الاساسية للعلاقات بين الافراد والتصرفات وطريقة التعايش والمسؤولية الاجتماعية والفردية وواجبات المواطنة الصالحة وكيفية التعامل مع الناس .

وهذه نماذج من اقواله : « اللهم اعني على صالح النية ومرضني القول وممتحن العمل » ، « اللهم انزع الغل من صدري للمؤمنين ، وجاورني الأتبيين من اوليائك » ، « ولا تجعلني للظالمين ظهيراً » . « اللهم اني اصبح وامسي مستقلاً عملي » . « اللهم اكفنا طول الأمل وقصره عنا بصدق العمل ، واجعل لنا من صالح الأعمال عملاً نستبطىء معه المصير اليك . واجعله باباً من أبواب مغفرتك ومفتاحاً من مفاتيح رحمتك » . « لا يقل عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبل » « ان احبكم الى الله احسنكم عملاً » . « لا حسب لقرشي ولا لعربي الا بتواضع » . « الناس بالناس » . « دع عني حديث ابي وامي وجدي ، خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبداً حبشياً . وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولداً قرشياً » . « والله لا ينفعك غداً الا تقدمة تقدمها عن عمل صالح » . وفي هذه الأقوال تركيز على العمل الصالح ، والنية الحسنة ، والابتعاد عن الظلم والمساواة في الحقوق والواجبات على أساس العمل الصالح لا على أساس الحسب والنسب .

وتناول الامام زين العابدين موضوع الأرض في أدعيته اكثر من مرة تناولها كوطن ومسقط رأس ومصدر راحة . . . انه الوطن الذي يجمع الانسان الى الأرض تحت ولاية واحدة يحميها الراعي الصالح ويحفظ ابناءها الخليفة العادل « وهاجر الى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطن رحله وموضع رحله ومسقط رأسه ومأنس نفسه إرادة منه لا عزاز دينك » .

« اصبحنا واصبحت الاشياء كلها بجملتها لك سماؤها وارضها وما بثت في كل واحد منها ساكنه ومتحركه ومقيمه وشاخصه وما علا في الهواء وما كان تحت الثرى ، أصبحنا في قبضتك يحويها الملكك وسلطانك وتضمننا مشييتك » .

أمّا موضوع المال فقد تناوله الامام زين العابدين (ع) اكثر من مرة في أدعيته وأقواله ووضع

النقاط الرئيسية والمبادئ الأساسية للتشريع المالي ، فتحدث عن مصدر المال وإثباته وإنفاقه وعن الضرائب وتخليص الأموال وحق المشاركة والحفاظ على الثروة وحق السائل والمسؤول على النحو التالي :

١ - مصدر المال : وكيفية اكتسابه وإنفاقه قال عنها : « أَلَا وَأَنْ أَوَّلَ مَا يَسْأَلُنكَ عَنْهُ . . . وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته » فالإنسان يحسب هذا القول مسؤول عن مصدر ثروته وعن كيفية إنفاقها والتصرف بها ، حيث قول الامام زين العابدين في مكان آخر « أما حق المال فأن لا تأخذه إلا من حله ، ولا تنفقه إلا في حله ولا تحرفه عن مواضعه ولا تصرفه عن حقائقه ولا تؤثر به على نفسك من لعل لا يحمذك ، وبالحرى أن لا يحسن خلافته في تركك ولا يعمل فيه بطاعة ربك ، فتكون مُعيناً له على ذلك وبما أخذت في مالك أحسن نظراً لنفسه ، فيعمل بطاعة ربه فيذهب بالغنيمة وتبوء بالاثم والحسرة والندامة مع التبعة » .

٢ - استثمار المال : وتنميته وزيادته ضمن الأصول والحقوق وفي هذا تمام الثروة حيث يقول : « استنماء المال تمام المروءة ، وارشاد المستشير قضاء لحق النعمة » .

٣ - المال لا يتعلق بكرامة الإنسان الشخصية ومركزه الاجتماعي ، فالمواطن لا يعامل ولا يقاس على هذا الأساس ، فلا بد مع المال من اخلاق « اللهم اجمع لي المال والعفاف » . « اللهم اعصمني ان اظن بصاحب ثروة فضلاً . . . اللهم اني اعوذ بك الأرزاء بالمقلين . . . » .

٤ - الضرائب : موضوع جديد نتعرف اليه في هذا المجال . وقد اشار اليه الامام زين العابدين بقوله : « اللَّهُمَّ وفقنا لأن نخلص اموالنا من التبعات ، وان نطهرها باخراج الزكاة . . . » .

« اللَّهُمَّ أجبر القرآن خلقنا من عدم الاملاق ، وسق الينا رغد العيش وخصب سعة الأرزاق وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الاخلاق » .

٥ - المشاركة : في المال موضوع جديد كذلك أشار اليه الامام زين العابدين بقوله : « حق الشريك إن غاب كفيته وإن حضر ساويته . ولا تعزم على حكمك دون حكمه ، ولا تعمل برأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه ماله وتنفي عنه خيانتة فيما عز أو هان فإنه بلغنا ان يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا » .

٦ - الصدقات : وقد تعرض لها الامام زين العابدين كمصدر من مصادر الحقوق في الأموال بقوله :

« أَمَّا حَقُّ السَّائِلِ فَأَعْطَاؤُهُ إِذَا تَهَيَّأتَ صَدَقَةٌ وَقَدَرْتَ عَلَى سَدِّ حَاجَتِهِ . وَأَمَّا وَاجِبُ الْمَسْئُولِ فَحَقُّهُ إِنْ أُعْطِيَ قَبْلَ مِثِّهِ مَا أُعْطِيَ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ مَنَعَ فَمَا لَهُ مَنَعَ وَإِنْ لَيْسَ التَّشْرِيبُ فِي مَالِهِ » .

أما في موضوع الدفاع عن الدولة (الولاية) فلا بُدَّ هنا من أن نذكر ما جاء في دعائه لأهل الثغور : « اللَّهُمَّ حَصِّنْ ثَغُورَ الْمُسْلِمِينَ بِعَزَّتِكَ وَأَيَّدْ حِمَايَا بِقُوَّتِكَ وَأَسْبِغْ عَطَايَاهُمْ مِنْ جَدَّتِكَ وَكَثِّرْ عُدَّتَهُمْ وَاشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ وَاحْرَسْ حُوزَتَهُمْ وَامْنَعْ حُومَتَهُمْ وَأَلْفَ جَمْعَهُمْ وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ وَتَوَحَّدْ بِكَفَايَةِ مُؤَنِّهِمْ وَاعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ وَأَعِزَّهُمْ بِالصَّبْرِ وَأَلْطِفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ . وَعَرِّفْهُمْ مَا يَجْهَلُونَ وَعَلِّمَهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَبَصِّرْهُمْ مَا لَا يُبْصِرُونَ وَأَنْتَبِهِمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوَّ ذَكَرَ دَنِيَاهُمْ الْخِدَاعَةَ الْغُرُورَ وَأَمَحِ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفِتُونَ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصَبَ أَعْيُنِهِمْ وَلَوْحَ مِنْهَا لَا بَصَارَهُمْ مَا أَعَدَدْتَ مِنْهَا مِنْ مَسَاكِنِ الْخُلْدِ وَمَنَازِلِ الْكِرَامَةِ وَالْحُورِ الْحَسَنِ وَالْأَنْهَارِ الْمَطْرُودَةِ بِأَنْوَاعِ الْأَشْرَبَةِ وَالْأَشْجَارِ الْمُتَدَلِّيَةِ بِصُنُوفِ الثَّمَرِ حَتَّى لَا يَبِمِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْأَدْبَارِ وَلَا يَحْدُثُ نَفْسُهُ بَفَرَارٍ . أَقْلِلْ بِذَلِكَ عَدُوَّهُمْ وَأَقْلِمْ عَنْهُمْ أَظْفَارَهُمْ وَفَرِّقْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ وَاخْلَعْ وَثَاقَ أَفْتَدَتِهِمْ وَسَاعِدْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزْرَدَتِهِمْ وَحَيِّرْهُمْ فِي سَبْلِهِمْ وَضَلِّلْهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرّد بهم من خلفهم ونكّل بهم من ورائهم واقطع نسل دوابهم وانعامهم . اللَّهُمَّ وَقُوْ بِذَلِكَ مَحَالِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَحَصِّنْ بِهِ دِيَارَهُمْ وَثَمِّرْ بِهِ أَمْوَالَهُمْ وَفَرِّغْهُمْ عَنْ مَحَارِبَتِهِمْ لِعِبَادَتِكَ . »

أما في موضوع الأمن للمواطنين : فيمكن أن نذكر هذا الدعاء :

« وَقَدْ فَرَرْتُ إِلَيْكَ يَا إِلَهِي بِنَفْسٍ ، وَإِلَيْكَ مَفَرُ الْمُسَىءِ وَمَفْزَعُ الْمَضِيعِ لِحَظِ نَفْسِهِ الْمُلْتَجِئِ . فَاكُمْ مِنْ عَدُوِّ انْتَضَى عَلَى سَيْفِ عِدَاوَتِهِ وَشَحَذَ لِي ظُبَةَ مَدِينَتِهِ ، وَأَرْهَفَ لِي شِبَا حَذِّهِ وَأَبَانَ لِي قَوَاتِلَ سُمُومِهِ وَسَدَّدَ نَحْوِي صَوَائِبَ سَهَامِهِ . وَلَمْ تَنْمِ عَنِّي عَيْنَ حِرَاسَتِهِ وَأَضْمَرَ أَنْ يَسُومَنِي الْمَكْرُوهَ وَيَجْرِعَنِي زَعَافَ مَرَارَتِهِ فَتَنَظَرْتُ يَا إِلَهِي إِلَى ضَعْفِي عَنْ احْتِمَالِ الْفَوَاحِشِ وَعَجْزِي عَنْ الْإِنْتِصَارِ مِنْ قِصْدِنِي لِمَحَارِبَتِهِ وَوَحْدَتِي فِي كَثِيرِ عَدَدٍ مِنْ نَاوَانِي وَأَرْصَدَ لِي بِالْبَلَاءِ فِيمَا لَمْ أَعْمَلْ فِيهِ فِكْرِي فَاِبْتَدَأْتَنِي بِنَصْرِكَ وَشَدَدْتَ أَزْرِي بِقُوَّتِكَ ثُمَّ قَلَّلْتَ لِي حَذِّهِ وَصَبَّرْتَهُ مِنْ بَعْدِ جَمْعِ عَدِيدٍ وَحَذِّهِ وَأَعْلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ مَا سَدَّدَهُ مَرْدُوداً عَلَيْهِ فَرَدَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ غَيْظُهُ وَلَمْ يَسْكُنْ غَلِيلُهُ وَقَدْ عَضَّ عَلَى شَوَاهِ وَأَدْبَرَ مَوْلِيّاً قَدْ أَخْلَفْتَ سَرَايَاهُ . »

أما في موضوع القضاء : فقد تناول الإمام زين العابدين عدداً من النقاط التي تعتبر أساساً للتشريع القضائي . منها : حق الشريك وحق الخليط وحق المال وحق الغريم وحق الخصم المدعي والمدعى عليه .

« حَقُّ الْغَرِيمِ الطَّالِبِ لَكَ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً كَفَيْتَهُ وَأَغْنَيْتَهُ وَلَمْ تَرُدَّهُ وَتَمَطَّلَهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ : « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ » وَإِنْ كُنْتَ مَعْسِراً أَرْضَيْتَهُ بِحَسَنِ الْقَوْلِ . « حَقُّ الْخَلِيطِ أَنْ لَا تُغَيِّرَهُ وَلَا تَفْشِهِ وَلَا تَكْذِبْهُ . »

« حق الخصم المدعى عليك فإن كان ما يدعى عليك حقاً لم تنسخ في حجة ولم تعمل في إبطال دعوته وكنت خصم نفسك له والحاكم عليها والشاهد له بحقه دون شهادة الشهود . وإن كان ما يدعى باطلاً رفقت به وردعته وناشدته بدينه وكسرت حدته عنك بذكر الله » .

« وأما حق الخصم المدعى عليه فإن كان ما تدعى حقاً أجملت في مقاولته بمخرج الدعوى فإن للدعوة غلطة في سمع المدعى عليه وقصدت قصد حجتك بالرفق وامهل المهلة وابين البين والطف اللطف ولم تشاغل عن حجتك بمنازعته بالقليل والقال فتذهب عنك حجتك ولا يكون لك في ذلك درك » .

وأما حق من ساءك القضاء على يديه بقول أو فعل فإن كان تعمدها كان العفو أولى بك لما فيه من القمع وحسن الأدب مع كثير أمثاله من الخلق فإن لم يكن عمداً لم تظلمه بتعمد الانتصار منه فتكون قد كافأته في تعمده على خطأ ورفعت به ورددته بالطف ما تقدر عليه » .

هذه بعض المبادئ الدستورية التي أمكن استخلاصها من سيرة حياة الامام زين العابدين ومن أقواله . وهي تتناول كثيراً من المواضيع الأساسية في هذا المجال وقد اكتفينا بهذه الدراسة السريعة بذكرها مع قليل من التعليق عليها وشرح مدلولها آملاً في أن نعود إلى هذا الموضوع مرة ثانية حيث يتسنى لنا جمع أقوال الأئمة (ع) في كل موضوع على حدة . والله ولي التوفيق .

حسين محمود مكي

دعاء

للإمام زين العابدين علي بن الحسين (ع)

بسم الله الرحمن الرحيم ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ حَقْدًا كَثِيرًا ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَزِيدُنِي ذَنْبًا إِلَى ذَنْبِي ، وَأُحْتَرِزُ بِهِ مِنْ كُلِّ خَبِيرٍ فَاجِرٍ ، وَسُلْطَانٍ جَائِرٍ ، وَعَدُوٍّ قَاهِرٍ ، أَللَّهُمَّ اجْعَلْني مِنْ جُنْدِكَ فَإِنْ جُنْدِكَ هُمُ الْعَالِيُونَ ، وَاجْعَلْني مِنْ جَزَيْكَ فَإِنْ جَزَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَاجْعَلْني مِنْ أَوْلِيائِكَ فَإِنْ أَوْلِيائِكَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .